

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

[illegible]

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 374, มาตรา 537

สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาเป็นเพียงบุคคลสิทธิใช้บังคับกัน
ได้เฉพาะแต่ในระหว่างคู่สัญญา จะผูกพันโจทก์ผู้รับโอนตีกพิพาทต่อเมื่อโจทก์ได้
ตกลงยินยอมเข้าผูกพันตนที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นแทนผู้ให้เช่าเดิม อันเป็นการ
ตกลงว่าจะชำระหนี้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งจะทำให้บุคคลภายนอกคือจำเลยผู้เช่ามี
สิทธิเรียกร้องชำระหนี้จากโจทก์ผู้รับโอนได้โดยตรงตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 374 เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ตกลงยินยอมเช่นนั้น แม้หากฟังได้ว่า
สัญญาเช่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนและโจทก์รู้ถึงข้อตกลงดังกล่าวตามที่จำเลยต่อสู้
สัญญาดังกล่าวก็ไม่ผูกพันโจทก์ในอันที่จะต้องยินยอมให้จำเลยเช่าตีกพิพาทต่อไปแต่
อย่างใด

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในตึกแถวร่วมกับมารดาโจทก์โดยรับโอนมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2529 จากนางลัดดา กาทิ๊บซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนางแฉ่มช้อย กาทิ๊บ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2523 จำเลยทำสัญญาเช่าตึกแถวดังกล่าวจากนางแฉ่มช้อย กาทิ๊บ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบการพาณิชย์มีกำหนด 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 เป็นต้นไป ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม

2529 แต่เมื่อครบกำหนดแล้วจำเลยกับบริวารมิได้ย้ายออกจากตึกแถวที่เช่า โจทก์บอกกล่าวแล้วแต่จำเลยเพิกเฉยขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกจากตึกแถวที่เช่า และส่งมอบการครอบครองให้แก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยทำสัญญาเช่าตึกแถวพิพาทจากนางแหม่มช้อย กาทีบ เป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา กล่าวคือจำเลยเช่าตึกแถวพิพาทจากนางแหม่มช้อยตั้งแต่วันที่ 2506 ตกลงระยะเวลาการเช่า 30 ปี ครบกำหนดในปี 2536 โดยการเช่ามีเงื่อนไขว่า จำเลยจะต้องปรับปรุงตึกแถวพิพาทให้อยู่ในสภาพดี และให้สิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงต่อเติมของจำเลยตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนางแหม่มช้อย และจำเลยยอมเสียเงินกินเปล่าให้แก่นางแหม่มช้อยทั้งยอมเสียค่าเช่าอีกส่วนหนึ่งด้วย ผู้จัดการมรดกของนางแหม่มช้อยสมคบกับโจทก์และมารดาโจทก์ฉ้อฉลจำเลยโอนขายที่ดินและตึกแถวพิพาทให้แก่โจทก์และมารดาโจทก์โดยไม่แจ้งให้จำเลยทราบ หรือมิได้ให้สิทธิจำเลยที่จะซื้อก่อนอันเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง และขอให้บังคับโจทก์จดทะเบียนการเช่าแก่จำเลย 6 ปี หรือให้โจทก์จดทะเบียนขายที่ดินและตึกแถวพิพาทให้แก่จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมตึกแถวพิพาทโดยสุจริต มิได้มีการสมคบกันหลอกลวงฉ้อฉลจำเลยแต่อย่างใด การเช่าตึกแถวพิพาทระหว่างจำเลยกับนางแหม่มช้อยไม่มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาขับไล่จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกจากตึกแถวพิพาทและส่งมอบการครอบครองแก่โจทก์ยกฟ้องแย้งจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์จำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาเป็นเพียงบุคคลสิทธิใช้บังคับกันได้เฉพาะแต่ในระหว่างคู่สัญญาจะผูกพันโจทก์ผู้รับโอนตึกแถวพิพาทต่อเมื่อโจทก์ได้ตกลงยินยอมเข้าผูกพันตนที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นแทนผู้ให้เช่าเดิมอันเป็นการตกลงว่าจะชำระหนี้แก่บุคคลภายนอกซึ่งจะทำให้บุคคลภายนอกคือจำเลยผู้เช่ามีสิทธิเรียกร้องชำระหนี้จากโจทก์ผู้รับโอนได้โดยตรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 ดังนี้เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ตกลงยินยอมเช่นนั้น แม้หากฟังได้ว่าสัญญาเช่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนและโจทก์รู้ถึงข้อตกลงดังกล่าวตามที่จำเลยต่อสู้ สัญญาดังกล่าวก็ไม่ผูกพันโจทก์ในอันที่จะต้องยินยอมให้จำเลยเช่าตึกแถวพิพาทต่อไปแต่อย่างใดเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นข้อเท็จจริงว่าสัญญาเช่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนหรือไม่อีก เมื่อสัญญาเช่าตึกแถวพิพาทครบกำหนดแล้ว จำเลยย่อมไม่มีสิทธิอยู่ในตึกแถวพิพาท ที่ศาลชั้นต้นพิพากษามา ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น"

(สนัดหมายสวัสดิ์-มงคล สระฐาน-โสภณ รอดหิรัญ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ